

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 150 del 14.03.2023 COPIA
---	---	---

DETERMINAZIONE N. 7 del 14.03.2023

Oggetto: Ricorso con istanza di reclamo -mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/92 davanti alla Corte di Giustizia Tributaria della Calabria, proposto da Paonessa Francesco – Conferimento incarico legale ed impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso:

che il sig. Paonessa Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Notaro, ha proposto ricorso con istanza di reclamo-mediazione, alla Corte di Giustizia tributaria della Calabria – Catanzaro – 1° Grado, avverso il preavviso di fermo n. F46465213 e contestuali ingiunzioni, emessi Comune di Squillace, al fine di ottenere la sospensione del citato preavviso di fermo e delle relative ingiunzioni, di accertare e dichiarare l'illegittimità delle predette ingiunzioni, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio;

Rilevato che con deliberazione n. 17 in data 01.03.2023, l'organo esecutivo dell'Ente ha emanato apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda a costituirsi nel giudizio promosso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria della Calabria, a seguito di ricorso con istanza di reclamo-mediazione ex art 17-bis d.lgs. 546/92, proposto dal sig. Paonessa Francesco, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 .04.2016, n. 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 267/00, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, così come sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168/2004, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 191/2004, il quale dispone quanto segue:

“ Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 101 /2002. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”;

Verificato che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del d.lgs. 50/2016:

- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “
- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità, enunciati dall'articolo 30 del d.lgs. 50/2016;

RITENUTO di poter individuare nell'avv. Alessandro Palasciano, del Foro di Catanzaro, il professionista idoneo a soddisfare le esigenze relative alla realizzazione del servizio in oggetto, nel rispetto del principio di libera concorrenza;

VISTO il preventivo di spesa presentato dal suddetto professionista e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con il professionista ammonta ad euro 2.800,00, comprensivo degli accessori di legge;

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto del servizio in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da indagine di mercato condotta informalmente;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 2.800,00, comprensiva degli accessori di legge, trova regolare copertura finanziaria sul Cap. 87 del redigendo bilancio finanziario 2023/2025, gestione residui 2022;

DETERMINA

- 1. di affidare**, per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, all'avv. Alessandro Palasciano, del foro di Catanzaro, l'incarico di costituirsi nel giudizio introdotto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria della Calabria, a seguito di ricorso con istanza di reclamo-mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/92, proposto dal sig. Paonessa Francesco, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- 2. di stabilire**, in relazione a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/00, che il fine da perseguire è l'acquisizione del servizio legale, l'oggetto del contratto è costituito dalla prestazione resa dal professionista e la forma del contratto è quella della scrittura privata e che le clausole essenziali sono evincibili dall'allegato schema di convenzione regolante disciplinante il rapporto contrattuale tra stazione appaltante e professionista;
- 3. di impegnare** sul redigendo bilancio di previsione 2023/2025, residui 2022, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n° 267/2000, la somma di seguito indicata:

Euro 2.800,00 comprensiva degli accessori di legge;

4. ***Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;*
5. ***Di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica e previa verifica della conformità della fornitura resa;*
6. ***Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del d.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;*
7. *Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del d.lgs. 33/2013.*

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
f.to Avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Pasquale Muccari

E' copia conforme all'originale
SQUILLACE, lì 14.03.2023

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Avv. Giuseppina Ferrucci



COMUNE DI SQUILLACE
Prov. di Catanzaro

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE
§§§§§

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso n. 150 del

14.03.2023

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno ----- del mese di ----- in Squillace nella sede del Comune e nell'Ufficio di Segreteria, si sono costituiti:

- 1) dott.a Giuseppina Ferrucci, nata in Amorosi (BN) il 06.11.1967, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale Rappresentante del Comune di Squillace ;*
- 2) L'Avv. Alessandro PALASCIANO, iscritto all'Albo Professionale tenuto dall'Ordine degli Avvocati del Foro di Catanzaro;*

i quali premettono

- 1. Che con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 01.03.2023, l'organo esecutivo emanava atto di indirizzo al Responsabile del Servizio contenzioso, acchè ponesse in essere gli atti necessari per l'individuazione di un professionista che si costituisse nel giudizio promosso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria della Calabria, a seguito di ricorso con istanza di reclamo- mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. 546/92, proposto dal sig. Paonessa Francesco;*
- 2. che con determina dirigenziale n. 150 del 14.03.2023 il Comune di Squillace conferiva mandato all'Avv. Alessandro Palasciano del foro di Catanzaro, per impugnare la costituzione in giudizio del Comune di Squillace , mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;*

- *che è necessaria la stipula del presente disciplinare per meglio regolare gli aspetti giuridici ed economici del relativo rapporto professionale (oggetto, durata, compenso e modalità di svolgimento);*
- *Con tale premessa, da ritenersi parte integrante ed essenziale della presente convenzione nonché determinante il consenso alla stipula della stessa, i sopra costituiti*

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo Uno

L'Avv. Alessandro Palasciano assume mandato difensivo del Comune di Squillace nella procedura sopra specificata ed all'uopo l'Ente conferisce al menzionato professionista tutte le facoltà ed i poteri difensivi necessari all'espletamento del mandato professionale; dal canto Suo l'Avv. Alessandro Palasciano accetta il mandato difensivo conferitogli e si obbliga ad assolverlo con la diligenza professionale richiesta e ad espletare tutte le attività occorrenti per difendere al meglio il Comune in ogni fase e grado del procedimento.

Articolo due

In seguito al compiuto perfetto espletamento dell'incarico di cui all'articolo precedente, all'avv. Alessandro Palasciano, compete un compenso pari a Euro 2.800,00, comprensivo degli accessori di legge;

Articolo tre

Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambi le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara inoltre di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Articolo quattro

Il professionista si impegna altresì a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente.

Articolo cinque

Il professionista incaricato, dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in nessun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle cause di incompatibilità richiamate precedentemente.

Articolo sei

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal professionista.

Articolo sette

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo otto

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati.

Il presente atto si compone di n. 3 facciate a stampa, prive di cancellazioni e/o aggiunte e in ogni sua parte, viene letto, confermato e sottoscritto in calce dalle parti in

Squillace, lì -----

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Avv. Giuseppina Ferrucci

L'Avv. Alessandro Palasciano